

ARTÍCULO 6. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes, para su conocimiento y ejecución.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026); año 183 de la Independencia y 163 de la Restauración.

LUIS ABINADER CORONA

Dec. Núm. 605-26 que crea la Comisión para la Evaluación de Bienes, Derechos y Proyectos Potencialmente Vinculables al Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial, como un órgano colegiado temporal, interinstitucional, honorífico y consultivo, adscrito administrativamente al Ministerio de la Presidencia. El Ministro de Hacienda y Economía presidirá dicha comisión. G. O. Núm. 11259 del 9 de septiembre de 2026.

LUIS ABINADER
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 605-26

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República consagra la supremacía constitucional, la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y los principios de eficacia, transparencia, economía, coordinación y responsabilidad de la Administración Pública, y faculta al Estado a promover el desarrollo productivo, la innovación y la competitividad en armonía con el interés general.

CONSIDERANDO: Que corresponde al presidente de la República dirigir la política de defensa y seguridad nacional, y que las Fuerzas Armadas, bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, tienen a su cargo la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial, así como la custodia, supervisión y control del material y de los equipos militares, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a las autoridades de aviación estatal y civil.

CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 28-23 regula los fideicomisos públicos como instrumentos para la gestión de proyectos y recursos de interés colectivo, con sujeción a la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el control, y que mediante el Decreto núm. 156-25, se dispuso la constitución del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial.

CONSIDERANDO: Que una vez suscrito el acto constitutivo del referido fideicomiso, resulta necesario ordenar la identificación, valoración, depuración y formalización de los activos y derechos patrimoniales vinculados a los proyectos aeronáuticos, aeroespaciales, tecnológicos y de defensa que puedan ser legalmente incorporados a su patrimonio, preservando los derechos de terceros, las competencias soberanas y los procedimientos constitucionales y legales aplicables.

CONSIDERANDO: Que la continuidad y adecuada estructuración de dichos proyectos requiere una evaluación transitoria, interinstitucional e integral de sus aspectos técnicos, contractuales, financieros, presupuestarios, fiscales, patrimoniales, regulatorios y de riesgos, incluida la viabilidad de solicitar las autorizaciones correspondientes al régimen de zonas francas, sin sustituir las competencias de los órganos reguladores y de control.

VISTA: La Constitución de la República, proclamada el 27 de octubre de 2024.

VISTA: La Ley núm. 1486, del 20 de marzo de 1938, sobre Representación del Estado en los Actos Jurídicos.

VISTA: La Ley núm. 1832, del 3 de noviembre de 1948, que instituye la Dirección General de Bienes Nacionales.

VISTA: La Ley núm. 8-90, del 15 de enero de 1990, sobre Fomento de Zonas Francas, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 200-04, del 28 de julio de 2004, General de Libre Acceso a la Información Pública.

VISTA: La Ley núm. 108-05, del 23 de marzo de 2005, de Registro Inmobiliario, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 6-06, del 20 de enero de 2006, de Crédito Público.

VISTA: La Ley núm. 423-06, del 17 de noviembre de 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

VISTA: La Ley núm. 491-06, del 22 de diciembre de 2006, de Aviación Civil de la República Dominicana, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 498-06, del 28 de diciembre de 2006, de Planificación e Inversión Pública.

VISTA: La Ley núm. 10-07, del 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.

VISTA: La Ley núm. 392-07, del 4 de diciembre de 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 189-11, del 16 de julio de 2011, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 1-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

VISTA: La Ley núm. 247-12, del 9 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública.

VISTA: La Ley núm. 107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

VISTA: La Ley núm. 139-13, del 13 de septiembre de 2013, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

VISTA: La Ley núm. 249-17, del 19 de diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la República Dominicana, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley núm. 163-21, del 6 de agosto de 2021, de Fomento a la Colocación y Comercialización de Valores de Oferta Pública.

VISTA: La Ley núm. 168-21, del 9 de agosto de 2021, de Aduanas de la República Dominicana.

VISTA: La Ley núm. 28-23, del 17 de marzo de 2023, sobre Fideicomiso Público.

VISTA: La Ley núm. 45-25, del 21 de julio de 2025, que dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y deroga la Ley núm. 496-06.

VISTA: La Ley núm. 47-25, del 28 de julio de 2025, de Contrataciones Públicas.

VISTA: La Ley núm. 1-26, del 9 de enero de 2026, que regula la Dirección Nacional de Inteligencia.

VISTO: El Decreto núm. 366-97, del 29 de agosto de 1997, que aprueba el Reglamento para la Aplicación de la Ley núm. 8-90.

VISTO: El Decreto núm. 130-05, del 25 de febrero de 2005, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 200-04.

VISTO: El Decreto núm. 189-07, del 3 de abril de 2007, que establece la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.

VISTO: El Decreto núm. 95-12, del 2 de marzo de 2012, que aprueba el Reglamento de la Ley núm. 189-11.

VISTO: El Decreto núm. 211-12, del 28 de abril de 2012, que declara y clasifica el Proyecto de Instalación de Radares Militares como asunto de seguridad nacional.

VISTO: El Decreto núm. 156-25, del 24 de marzo de 2025, que dispone la constitución del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial.

VISTO: El Decreto núm. 52-26, del 28 de enero de 2026, que aprueba el Reglamento de Aplicación General de la Ley núm. 47-25.

VISTO: El Decreto núm. 331-26, del 18 de mayo de 2026, que crea la Autoridad Nacional de Aviación Estatal de la República Dominicana (ANAE-RD).

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto crear una comisión para evaluar los bienes, derechos y proyectos que puedan vincularse al Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial. También establece la metodología, los productos y las salvaguardas aplicables a dicha evaluación.

ARTÍCULO 2. Creación y naturaleza de la Comisión. Se crea la Comisión para la Evaluación de Bienes, Derechos y Proyectos Potencialmente Vinculables al Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial, en lo adelante, “la Comisión”. La Comisión será un órgano colegiado temporal, interinstitucional, honorífico y consultivo, adscrito administrativamente al Ministerio de la Presidencia.

PÁRRAFO. La Comisión no formará parte de la gobernanza del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial. Tampoco ejercerá funciones de administración fiduciaria, representación, auditoría legal o financiera, contratación, certificación, regulación, autorización sectorial, control interno o externo, disposición patrimonial ni dirección de proyectos.

ARTÍCULO 3. Integración. La Comisión estará integrada, con derecho a voz y voto, por:

1. El Ministro de Hacienda y Economía, quien la presidirá.
2. El Ministro de Defensa.
3. El Director General de Bienes Nacionales, quien actuará como secretario.

PÁRRAFO I. Participarán de manera permanente, con voz y sin voto:

1. Un representante de Fiduciaria Reservas, S. A., en su calidad de fiduciaria.
2. El Director Ejecutivo del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial.
3. Un representante de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

PÁRRAFO II. De conformidad con la Ley núm. 107-13, el presidente de la Comisión convocará las sesiones, ordenará las deliberaciones, ejecutará los acuerdos y garantizará la legalidad del funcionamiento del órgano. El secretario notificará las convocatorias, custodiará y transmitirá la documentación, levantará las actas de los acuerdos y emitirá las certificaciones correspondientes.

PÁRRAFO III. La Comisión podrá requerir asistencia técnica, con voz y sin voto, del Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Junta de Aviación Civil, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Dirección General de Crédito Público, la Dirección General de Presupuesto y cualquier otra institución competente.

ARTÍCULO 4. Evaluación. La Comisión evaluará, exclusivamente para fines de diagnóstico y recomendación, los bienes, derechos, obligaciones y proyectos comprendidos en las categorías siguientes:

1. Los inmuebles de titularidad del Estado dominicano que la Comisión individualice y recomiende como potencialmente necesarios para el establecimiento u operación de actividades comprendidas en el objeto del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial.
2. Los bienes, derechos, obligaciones y antecedentes contractuales que, conforme a la documentación aportada, pudieran estar vinculados al proyecto de ensamblaje, fabricación, puesta en servicio, certificación y comercialización de la aeronave TP-75 Dulus. La evaluación incluirá la verificación de cualquier denominación técnica o contractual distinta, como TP-150, y de los instrumentos identificados como Memorando de Entendimiento del 14 de abril de 2023 y Contrato del 24 de enero de 2024.
3. La iniciativa identificada como proyecto TP-250 y cualquier bien, diseño, derecho, obligación o antecedente técnico y contractual que se afirme vinculado a ella. Su existencia, configuración, titularidad, fase de desarrollo y viabilidad deberán acreditarse documentalmente.
4. Los proyectos de la Fuerza Aérea de República Dominicana que sean específicamente individualizados y documentados durante el plazo de vigencia de la Comisión, relacionados con aeronaves de ala fija o rotatoria, sistemas aéreos tripulados o no

tripulados, componentes aeronáuticos, tecnologías espaciales, comunicaciones, radares, mantenimiento o reparación, siempre que guarden relación directa con el objeto del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial.

5. Los bienes, derechos, obligaciones y antecedentes contractuales vinculados al Proyecto Sistema de Radares Aéreos de las Fuerzas Armadas, incluido el contrato del 26 de noviembre de 2009, suscrito con ELTA Systems, Ltd., al amparo del Poder Especial núm. 294-09, así como sus adendas, componentes de mando, control y comunicaciones, y los demás documentos cuya existencia y alcance sean debidamente acreditados.

PÁRRAFO I. La inclusión de un proyecto, bien o derecho en este artículo tendrá únicamente efectos de identificación para fines de evaluación. No constituirá autorización de aporte, transferencia, cesión, novación, afectación, contratación, reconocimiento de obligación ni disposición patrimonial. Cualquier incorporación al patrimonio fideicomitido requerirá un acto posterior, individualizado y motivado, emitido por la autoridad competente, con las aprobaciones, consentimientos, registros, valoraciones, disponibilidades y controles exigidos por la Constitución, la ley, el acto constitutivo y la normativa aplicable.

PÁRRAFO II. La identificación de un proyecto, contrato, bien, derecho u obligación en este decreto o en el informe de la Comisión no presume su existencia, validez, titularidad, transferibilidad, exigibilidad, valor, estado de ejecución ni conveniencia para el Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial. Cuando la evidencia resulte insuficiente, la Comisión lo hará constar expresamente como no verificado y recomendará las diligencias necesarias o la exclusión del asunto.

ARTÍCULO 5. Funcionamiento y decisiones. La Comisión se regirá por las reglas siguientes:

1. Cada miembro con voto podrá designar, mediante comunicación escrita, un suplente permanente. Los suplentes de los ministros deberán ostentar, como mínimo, el rango de viceministro o su equivalente. El suplente del Director General de Bienes Nacionales deberá tener, como mínimo, el rango de subdirector general.
2. La Comisión sesionará válidamente con la presencia de por lo menos dos de sus tres miembros con voto. Adoptará sus decisiones con un mínimo de dos votos favorables. Las abstenciones y los votos disidentes se harán constar, de manera motivada, en el acta correspondiente.
3. Las sesiones podrán celebrarse de manera presencial o por medios tecnológicos que garanticen identidad, autenticidad, simultaneidad, integridad, registro y conservación de las deliberaciones y de las actas.
4. Las convocatorias ordinarias se realizarán con al menos dos días hábiles de antelación y estarán acompañadas de la agenda y de los documentos disponibles. Podrán celebrarse sesiones extraordinarias por razones debidamente motivadas.

5. Las actas serán aprobadas por los miembros con voto y suscritas por quien presida y por el secretario. Los informes técnicos recibidos se incorporarán como anexos y no tendrán carácter vinculante.

PÁRRAFO. Las personas convocadas para suministrar información sobre un asunto podrán participar en la fase expositiva correspondiente. No podrán intervenir en la deliberación reservada ni en la adopción de recomendaciones cuando exista conflicto de interés o cuando hayan participado directamente en la negociación, aprobación, ejecución, supervisión o reclamación del acto evaluado.

ARTÍCULO 6. Integridad, imparcialidad y conflicto de interés. Antes de participar en los trabajos de la Comisión, los miembros, suplentes, participantes permanentes, asesores y personal de apoyo deberán suscribir una declaración de confidencialidad, imparcialidad, ausencia de conflicto de interés y compromiso de revelar cualquier situación sobrevenida.

PÁRRAFO I. Toda persona que tenga un interés personal, familiar, profesional, contractual, económico o institucional directo que pueda afectar su independencia deberá comunicarlo por escrito y abstenerse de intervenir en la deliberación y recomendación correspondiente. Cuando se trate de un miembro con voto, participará su suplente, siempre que no esté afectado por la misma causa.

PÁRRAFO II. La secretaría llevará un registro de declaraciones, recusaciones, abstenciones, sustituciones y medidas de mitigación. La omisión de una revelación será consignada en el informe final, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

ARTÍCULO 7. Mandato de la Comisión. Respecto de cada asunto incluido en la evaluación, la Comisión deberá:

1. Identificar el bien, derecho, obligación o proyecto, su titular o responsable, su finalidad, ubicación, estado de ejecución y documentación disponible.
2. Examinar la competencia del órgano que pretenda disponer, aportar, ceder, novar, modificar o reconocer derechos u obligaciones, así como la necesidad de aprobación congresual u otras autorizaciones previas.
3. Verificar la titularidad, naturaleza jurídica, transferibilidad, cargas, litigios, ocupaciones, restricciones, garantías, consentimientos de terceros y requisitos de registro de cada bien o derecho.
4. Revisar los antecedentes contractuales, el régimen de contratación aplicable, la validez formal, el objeto, las partes, las modificaciones, los niveles de ejecución, las obligaciones pendientes, las reclamaciones, las garantías y los riesgos de cesión o novación.

5. Evaluar el estado técnico, la configuración, la fase de desarrollo, los requerimientos de certificación, aeronavegabilidad, seguridad operacional, mantenimiento, exportación, comercialización y demás autorizaciones sectoriales aplicables.
6. Determinar la titularidad y el alcance de patentes, diseños, software, datos técnicos, secretos empresariales, licencias y demás derechos de propiedad intelectual, incluidas sus restricciones de uso, cesión, exportación y divulgación.
7. Analizar el valor, costo, fuente de financiamiento, impacto presupuestario y fiscal, tratamiento contable, compromisos futuros, pasivos contingentes, garantías y requisitos de inversión pública y crédito público.
8. Evaluar la viabilidad de solicitar permisos bajo el régimen de zonas francas, sin recomendar ni presumir la concesión de exenciones, autorizaciones o beneficios que no hayan sido aprobados por las autoridades competentes.
9. Identificar el régimen de clasificación, custodia, acceso, intercambio y divulgación de la información, y preparar una versión pública de los productos que permita la rendición de cuentas sin revelar información protegida.
10. Recomendar, con motivación individual, la continuidad, reestructuración, regularización, exclusión, terminación o sometimiento a una segunda etapa de cada asunto evaluado. La recomendación deberá incluir la ruta jurídica, técnica y financiera que corresponda.

ARTÍCULO 8. Metodología y expediente mínimo. Dentro de los diez días hábiles siguientes a su instalación, la Comisión aprobará un plan de trabajo que contendrá la metodología, el cronograma, los responsables, la matriz de requerimientos y los criterios uniformes de evaluación.

PÁRRAFO I. Para cada asunto se abrirá un expediente separado y foliado, físico o electrónico. Cuando sea electrónico, deberá garantizar integridad, trazabilidad y conservación. El expediente contendrá, como mínimo:

1. Ficha de identificación y fuente de la información.
2. Inventario de bienes, derechos, obligaciones y documentos, con fecha de corte.
3. Copias certificadas de títulos, contratos, memorandos, poderes, adendas, actas, registros, permisos, certificaciones, garantías, pagos, reclamaciones y demás soportes pertinentes.
4. Informes de titularidad, competencia, contratación, situación registral, valoración, estado técnico, propiedad intelectual, presupuesto, fiscalidad, inversión pública, crédito público, seguridad de la información y riesgos.

5. Matriz de cumplimiento que clasifique cada elemento como verificado, verificado parcialmente, no verificado, no aplicable o sujeto a subsanación, con indicación de la evidencia y del responsable de completarla.
6. Conclusión individual y propuesta de actuaciones posteriores, si procedieren.

PÁRRAFO II. La ausencia, insuficiencia, contradicción o falta de certificación de un documento será registrada como limitación de alcance y no podrá suplirse mediante presunciones. La Comisión podrá conceder un plazo razonable de subsanación dentro de su período de vigencia.

ARTÍCULO 9. Colaboración y entrega de información. Los órganos y entes públicos requeridos deberán remitir a la secretaría la información y documentación que obre en su poder dentro del plazo indicado en el requerimiento. Dicho plazo no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles, salvo urgencia motivada.

PÁRRAFO I. Cuando la información sea inexistente, no se encuentre bajo custodia de la institución requerida o esté sometida a un régimen especial de reserva, la autoridad responsable deberá comunicarlo por escrito. Cuando sea posible, identificará al custodio competente y señalará la base jurídica y las medidas de acceso que correspondan.

PÁRRAFO II. Las entidades privadas y las contrapartes contractuales podrán ser invitadas a aportar información o aclaraciones por conducto del órgano público competente. Su participación no les conferirá derecho a intervenir en las deliberaciones ni producirá reconocimiento de pretensiones o derechos.

ARTÍCULO 10. Informe final y plazo. Dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la publicación de este decreto, la Comisión rendirá al presidente de la República, por conducto del Ministerio de la Presidencia, un informe final con copia a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

PÁRRAFO I. El informe contendrá, como mínimo:

1. Resumen ejecutivo, alcance, metodología y limitaciones.
2. Inventario consolidado y estado de verificación de cada asunto.
3. Diagnóstico jurídico, técnico, contractual, patrimonial, registral, financiero, presupuestario, fiscal, regulatorio, fiduciario, de propiedad intelectual, de seguridad y de riesgos.
4. Recomendación individual de continuidad, reestructuración, regularización, exclusión, terminación o sometimiento a una segunda etapa.
5. Hoja de ruta para cada actuación posterior, con identificación de la autoridad competente, instrumentos requeridos, consentimientos, aprobaciones, registros, valoraciones, disponibilidades y controles aplicables.

6. Cronograma indicativo y responsables institucionales, sin crear obligaciones de contratación, pago, transferencia o financiamiento.
7. Versión pública y, cuando resulte indispensable, anexos reservados separados, inventariados y sujetos a controles de acceso.

PÁRRAFO II. El informe será aprobado con un mínimo de dos votos favorables. Los votos disidentes y sus fundamentos se incorporarán como anexos. Antes del vencimiento del plazo, la Comisión podrá solicitar una prórroga motivada de hasta treinta (30) días calendario. La prórroga solo surtirá efectos si es autorizada por el presidente de la República.

ARTÍCULO 11. Efectos del informe y segunda etapa. El informe final tendrá carácter consultivo. No creará derechos, reconocerá deudas u obligaciones, certificará titularidad o validez contractual, ni autorizará aportes, transferencias, cesiones, novaciones, contrataciones, pagos, financiamientos, garantías, exenciones, beneficios fiscales, permisos, licencias, registros ni disposiciones patrimoniales.

PÁRRAFO. Toda actuación recomendada para una segunda etapa deberá tramitarse separadamente y, según corresponda, quedará condicionada a:

1. La individualización completa del bien, derecho, obligación, contrato o proyecto, así como la certificación de su titularidad, estado y base legal.
2. La competencia y decisión motivada del órgano titular o legalmente habilitado.
3. La valoración independiente, el tratamiento contable y la determinación de cargas, riesgos y obligaciones asociadas.
4. El consentimiento de terceros y la formalización de los instrumentos de cesión, novación, adenda o aporte que resulten jurídicamente procedentes.
5. La aceptación de la fiduciaria y la modificación del acto constitutivo, cuando proceda, con sus registros, publicidad e inscripciones.
6. La aprobación previa del Congreso Nacional en los supuestos previstos en la Constitución y la ley.
7. La apropiación, cuota, disponibilidad presupuestaria o financiera y la certificación previa de la fiduciaria exigidas por la normativa aplicable.
8. La no objeción técnica de la Dirección General de Crédito Público, el registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública y las demás autorizaciones financieras, cuando correspondan.
9. El cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contrataciones públicas.

10. Las autorizaciones aeronáuticas, militares, industriales, fiscales, aduaneras, ambientales, de zonas francas, seguridad y demás controles sectoriales aplicables.

ARTÍCULO 12. Seguridad de la información y transparencia. La Comisión protegerá la información clasificada o reservada que reciba. Para ello aplicará medidas de acceso mínimo necesario, identificación de usuarios, trazabilidad, cifrado, conservación y devolución o transferencia segura al órgano custodio.

PÁRRAFO I. La Comisión no podrá clasificar, desclasificar, ampliar, reducir ni dejar sin efecto una reserva. Cualquier recomendación de revisión deberá dirigirse a la autoridad competente y no alterará la vigencia de los actos de clasificación mientras estos no sean modificados o derogados conforme al ordenamiento jurídico.

PÁRRAFO II. Los productos de la Comisión distinguirán la información pública de aquella protegida por reserva legal, secreto empresarial, propiedad intelectual, seguridad nacional, ciberseguridad o datos personales. Las supresiones de la versión pública serán parciales, estrictamente necesarias y deberán justificarse en una matriz separada.

PÁRRAFO III. Las solicitudes de acceso relativas a los documentos bajo custodia de la Comisión serán tramitadas por la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con el órgano de origen y, cuando corresponda, con el fideicomitente, conforme a la Ley núm. 200-04.

ARTÍCULO 13. Preservación de competencias. Las instituciones representadas o consultadas conservarán íntegramente sus competencias legales. Su participación, opinión o colaboración en la Comisión no constituirá autorización, certificación, aprobación, no objeción, permiso, licencia, registro, exención ni renuncia al ejercicio posterior de sus atribuciones.

PÁRRAFO. La Comisión no podrá instruir a los órganos reguladores o de control sobre el contenido de sus decisiones. Tampoco podrá utilizar los informes técnicos de dichos órganos como sustitutos de los procedimientos establecidos por la normativa sectorial.

ARTÍCULO 14. Recursos y apoyo administrativo. Los trabajos de la Comisión serán honoríficos y no generarán remuneración adicional. Cada institución cubrirá, con cargo a sus apropiaciones vigentes y sin crear nuevas obligaciones, los gastos de participación de sus representantes y el apoyo técnico que legalmente pueda prestar.

PÁRRAFO. Cualquier contratación de asistencia externa deberá ser excepcional, estar debidamente justificada y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria y a las normas aplicables en materia de contratación pública. La Comisión no podrá autorizar ni adjudicar dichas contrataciones.

ARTÍCULO 15. Extinción, archivo y custodia. La Comisión se extinguirá de pleno derecho con la entrega formal y recepción de su informe final. Esta actuación constará en acta suscrita por quien presida la Comisión y por la secretaría.

PÁRRAFO I. La secretaría entregará al archivo del Ministerio de la Presidencia el expediente completo, las actas, matrices y productos públicos, con inventario y constancia de recepción. Los originales y copias de información clasificada o sometida a custodia especial serán devueltos o transferidos al órgano competente mediante cadena de custodia.

ARTÍCULO 16. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial.

ARTÍCULO 17. Notificación. Envíese al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de Bienes Nacionales, a la Fuerza Aérea de República Dominicana, a la Autoridad Nacional de Aviación Estatal de la República Dominicana (ANAE-RD), a Fiduciaria Reservas, S. A., al Director Ejecutivo del Fideicomiso Público para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional y Espacial y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, para su conocimiento y ejecución dentro de sus respectivas competencias.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los treintiún (31) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026); año 183 de la Independencia y 163 de la Restauración.

LUIS ABINADER

Dec. núm. 606-26 que designa al señor Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea, Superintendente de Bancos de la República Dominicana. G. O. núm. 11259 del 9 de septiembre de 2026.

LUIS ABINADER
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 606-26

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, en su artículo 128, numeral 2, literal a), confiere al presidente de la República la atribución de nombrar y remover a los funcionarios públicos cuya designación le corresponda, de conformidad con la Constitución y las leyes.

CONSIDERANDO: Que el artículo 5 de la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, dispone que la Administración Monetaria y Financiera está integrada por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo esta última el órgano encargado de la supervisión de las entidades de intermediación financiera, en el ámbito de las competencias que dicha ley le atribuye.